

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2816/2535

บริษัท กรุงเทพเหวอน จำกัด

ผู้ร้อง

นางสาวมาลี นิ่มนวล

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ประเด็นที่ว่าการที่ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านด้วยการ
ตักเตือนเป็นหนังสือเป็นการข้ามขั้นตอนและไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง จึงเป็นการขัดต่อ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อ
กฎหมาย

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท กรุงเทพเหวอน จำกัดผู้ร้องลงโทษ
นางสาวมาลี นิ่มนวล กรรมการลูกจ้าง ผู้คัดค้านด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ดุลพินิจของศาล ซึ่ง
เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ จึงไม่รับอุทธรณ์

ผู้คัดค้านจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา อ้างว่าอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเป็น
ปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านด้วย
การตักเตือนเป็นหนังสือโดยไม่ตักเตือนด้วยวาจาก่อน ขัดต่อพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ มาตรา 20 ขอให้มีการรับอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประเด็นที่ว่า การที่ศาลแรงงานกลาง อนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือเป็นการข้ามขั้นตอน และไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง จึงเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป"

(ประพัฒน์ อุสุภาพ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>